

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2410/2535

บริษัทดีแซค (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ร้อง

นายไสพล เจียงพรหม

ผู้คัดค้าน

นายโสพล เจียงพรหม ผู้คัดค้าน

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า ผู้คัดค้านยื่นอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่าอุทธรณ์ของผู้คัดค้านเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน มาตรา 54 จึงไม่รับ

ผู้คัดค้านเห็นว่า ไม่ได้กระทำผิดตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการ  
คุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(2)(3) และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518  
มาตรา 123(5) ตามที่ผู้ร้องอ้างเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้  
รับอุทธรณ์ของผู้คัดค้านด้วย

หมายเหตุ ทนายผู้ร้องได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 31 แผ่นที่ 2,4)

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างนายโสพล เจริญพรหม  
กรรมการลูกจ้าง ได้

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างนายโสพล เจริญพรหม ผู้  
คัดค้าน ได้

ผู้คัดค้านอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 27)

## ผู้คัดค้านจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 29)

### คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าผู้คัดค้านเป็นกรรมการลูกจ้าง และเป็นประธานสหภาพแรงงานดีแซดในการประชุมสมาชิกสหภาพแรงงานดีแซด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2535 ที่ประชุมได้พูดถึงเรื่องที่จะประท้วงเพื่อให้ผู้ร้องเลิกจ้าง นายสมคิด สุขประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบุคคลโดยผู้คัดค้านได้มีส่วนร่วมรู้เห็นในการประชุมและลงมติเพื่อประท้วงให้ผู้ร้องเลิกจ้างนายสมคิด โดยการเฉื่อย งานด้วยการ ที่ผู้คัดค้านจัดให้มีการประชุมและลงมติดังกล่าว เป็น ผล ให้อุดการผลิตลดน้อยลง ทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย ผู้คัดค้านอุทธรณ์ว่า ผู้คัดค้านไม่เคยทำให้ผู้ร้องเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น การ ที่ผู้ร้องอ้างว่ามีการเฉื่อยงานเนื่องจาก การที่ผู้คัดค้านประชุม สหภาพแรงงานก็ไม่ใช่ความจริง เมื่อมีการสรุปรายงานการประชุมแล้ว ก็ไม่มีการ ลงมติแต่อย่างใด ที่เป็นการทำให้ผู้ร้องเสียหาย การที่หยุดการผลิตลดน้อยลง ก็ไม่ใช่ ความผิดของผู้คัดค้านแต่เป็นปกติธรรมดาของการผลิตงานปรกติ อุทธรณ์ของ จำเลยจึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางสั่ง ไม่รับอุทธรณ์ ของ จำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าผู้คัดค้านเป็นกรรมการลูกจ้าง และเป็นประธานสหภาพแรงงานดีแซดในการประชุมสมาชิกสหภาพแรงงานดีแซด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2535 ที่ประชุมได้พูดถึงเรื่องที่จะประท้วงเพื่อให้ผู้ร้องเลิกจ้าง นายสมคิด สุขประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบุคคลโดยผู้คัดค้านได้มีส่วนร่วมรู้เห็นในการ

ประชุมและลงมติเพื่อประท้วงให้ผู้ร้องเลิกจ้างนายสมคิด โดยการเฉื่อย งานด้วยการ  
ที่ผู้คัดค้านจัดให้มีการประชุมและลงมติดังกล่าว เป็น ผล ให้อยอดการผลิตลดน้อยลง  
ทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย ผู้คัดค้านอุทธรณ์ว่า ผู้คัดค้านไม่เคยทำให้ผู้ร้องเสีย  
หายใด ๆ ทั้งสิ้น การ ที่ผู้ร้องอ้างว่ามีการเฉื่อยงานเนื่องจาก การที่ผู้คัดค้านประชุม  
สหภาพแรงงานก็ไม่ใช่ความจริง เมื่อมีการสรุปรายงานการประชุมแล้ว ก็ไม่มีการ  
ลงมติแต่อย่างใด ที่เป็นการทำให้ผู้ร้องเสียหาย การที่ยอดการผลิตลดน้อยลง ก็ไม่ใช่  
ความผิดของผู้คัดค้านแต่เป็นปกติธรรมดาของการผลิตงานปรกติ อุทธรณ์ของ  
จำเลยจึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง  
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางสั่ง  
ไม่รับอุทธรณ์ ของ จำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

(ราเชนทร์ จัมปาสุด-ตัน เวทไว-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ